上海大学 2010 ～2011 学年 冬 季学期试卷（ A）

成绩	

课程名： 中国民主与法治建设 课程号： 16584142 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、解释下列各对概念（本大题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，共 **15** 分）

1、直接选举、简接选举

2、法律部门、法律体系

3、抽象行政行为、具体行政行为

二、不定项选择题（本大题共 **20** 小题，每小题 **1** 分，共 **20** 分）

1、发展社会主义民主，最根本的是要把（ ）有机统一起来。

A、坚持党的领导 B、人民当家作主 C、坚持社会主义道路 D、依法治国

2、“ 法治 ” 的核心和精髓是（ ）。

A、制约国家权力的滥用 B、制定完备的法律制度

C、保障公民的自由权利 D、公正而独立的司法系统

3、宪法的修改，由全国人大常委会或者 1/5 以上的全国人大代表提议，并由全国人大以（ ）以上的多数通过。

A、全体代表的 2/3 B、全体代表的 1/2

C、与会代表的 2/3 D、与会代表的 1/2

4、全国人大的会议一般于（ ）举行，由全国人大常委会召集，会期一般 15 天左右。

A、每年第一季度 B、每年第四季度 C、每五年 D、每半年

5、根据代表法，有下列情形之一的，人大代表的资格应立即终止（ ）。

A、地方各级人大代表迁出或调离本行政区域的 B、依法被剥夺政治权利的

C、未经批准两次不出席本级人大会议的 D、辞职被接受的

6、（ ）3 月 14 日，第十一届全国人大第三次会议通过了关于修改选举法的决定，这次修改首次实现了城乡 “ 同票同权 ” 。

A、2010 年 B、2004 年 C、1995 年 D、1979 年

7、根据我国现行选举法规定，全国和地方各级人大代表的选举（ ）。

A、一律采用无记名投票的方法 B、可以采用举手表决也可以采用无记名投票

C、基层政权单位采用举手表决，县以上选举采用无记名投票

D、基层政权单位采用举手表决，省以上选举采用无记名投票

8、“ 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展 ” 于（ ）召开的八届全国人大第一次会议载入宪法，从而使这一制度有了明确的宪法依据。

A、2004 年 B、1999 年 C、1993 年 D、1988 年

9、中国人民政治协商会议是（ ）

A、中国人民爱国统一战线组织

B、各党派共同组成的多党合作和政治协商的固定机构

C、各党派、团体和界别共商国是、互相监督的专门机构

D、是国家最高权力机构的重要组成部分

10、在（ ），基层群众自治制度被首次纳入中国特色社会主义政治制度范畴。

A、党的十七大 B、党的十六大 C、党的十五大 D、党的十一届三中全会

11、据村民委员会组织法的规定，村民会议是（ ）

A、由本村 18 周岁以上村民组成

B、所作决定应经到会人员过半数通过方为有效

C、所作决定应经全体成年村民过半数通过方为有效

D、有本村成年村民过半数参加或本村 2/3 以上户的代表参加方为合法

12、根据《全民所有制工业企业法》的规定，职工代表大会是（ ）。

A、企业实行民主管理的基本形式

B、企业的最高权力机关，有权决定企业的重大问题

C、职工行使民主管理权力的机构

D、工会的下属机构

13、自治区的自治条例和单行条例，报（ ）后生效。

A、全国人大批准 B、全国人大备案

C、全国人大常委会批准 D、全国人大常委会备案

14、下列各项中，属于行政法规的是（ ）。

A、《会计档案管理办法》 B、《中华人民共和国宪法》

C、《中华人民共和国刑法》 D、《企业财务会计报告条例》

15、我国《会计法》第三条规定：“ 各单位必须依法设置会计账簿，并保证其真实、完整 ”，该法律规范属于（ ）

A、授权性规范 B、义务性规范 C、禁止性规范 D、任意性规范

16、法治政府体制方面的标志就是政府职能转变基本到位，政府的基本职能是 （ ）。

A、经济调节 B、市场监管 C、社会管理 D、公共服务

17、根据我国宪法和法律的规定，下列不享有向国家最高权力机关提出法律议案的提案权的是（　　）。

A、全国人大法工委　　B、全国人大主席团

C、最高人民检察院　　D、全国人大代表代表团

18、限制人身自由的行政处罚（　　）。

A、只能由法律设定　　B、只能由法律、行政法规和地方性法规设定

C、只能由法律和行政法规设定　　D、只能由法律、行政法规和部门规章设定

19、下列属于我国现行《仲裁法》适用范围的是（　　）。

A、买卖合同纠纷　　B、劳动争议　　C、婚姻纠纷　　D、继承纠纷

20、下列关于人权的说法，正确的是（　　）。

A、人权不仅包括个人权利还包括集体权利

B、人权不仅有物质层面还有精神层面

C、生存权和发展权是最重要的基本人权

D、人权具有历史性

三、辨别与分析题（本大题共　**3** 小题，每小题　**5** 分，共　**15** 分）

1、民主就是“多数人的统治”。

2、法律体系简称法系。

3、中国共产党与各民主党派之间是领导与被领导、监督与被监督关系。

四、简要回答下列问题（本大题共　**3** 小题，每小题　**6** 分，共　**18** 分）

1、我国《代表法》从哪些方面规定了对人大代表执行代表职务提供保障？

2、文化大革命所采用的“大民主”形式，对中国当代社会主义民主建设的教训是什么？

3、简述基层群众自治在中国特色社会主义民主政治建设中的重要意义。

五、材料分析题（本大题共　**2** 小题，第一小题　**18** 分，第二小题　**14** 分，共　**32** 分）

1、[材料一**]** 1998 年 4 月 9 日，个体鱼贩张顺在　B 县城菜市场出售水产品。　顾客小李逵向甲购买鱼　3.8 斤，每斤价格为　5.　6 元。当小李逵付清鱼款，正欲离开鱼贩时，正巧一位计量检查员走过来；小李逵便请检查员吴用复称，称得重量　　3.　7 斤。张顺再复称时，亦确认　3.7 斤。为此，双方发生争吵。计量员吴用要张顺退还　　1 两鱼钱给小李逵，张顺不但不退钱，还强词夺理，侮辱计量检查员吴用。事后　　,B 县标准计量局吴用等以“伪造数据”为由，作出对张顺罚款　　100 元的行政处罚。张顺对处罚不服，认为少称　1 两鱼罚款　100 元太重，不符合法律规定，诉至　B 县人民法院，要求撤销处罚决定。　B 县人民法院在审理中认为，甲少称　　1 两鱼是事实，属于违反计量管理的行为，应当受到处罚。但是，对于处罚的轻重，　　B 县人民法院内部存在着两种意见，一种意见认为，原告违反计量管理的行为，情节显著轻微，罚款　　100 元显失公正，应予变更。另一种意见认为，原告长期贩卖水产品，收入很高，对顾客克扣斤两是常有的事。根据《计量法实施细则》的规定，　“伪造数据的，可以处以　2 000 元以下的罚款”。B 县标准计量局对原告罚款　100 元，在处罚幅度以内，不属于显失公正；应予维持。

[材料二**]** 据报道，在城市建设中，　有的政府部门发出有关土地使用的许可证照后，　　因法律、法规、规章的修改、废止，或城市规划修改等许可所依据的客观情况发生重大变化，为了公共利益而撤回已生效的许可。也曾有个别地方的政府部门在颁发土地使用证照过程中确有审查不严的问题，为弥补过错过失而以公共利益需要为由收回已生效的许可；或为了更高价位将土地出让给他人，而以公共利益需要为由收回已生效的许可。

请回答以下问题：

（1）材料一中，县标准计量局的处罚决定是否公平　？（5 分）

（2）结合材料一阐述“合理行政”的含义和具体要求。　（8 分）

（3）结合材料二，谈谈你对我国行政法“信赖保护原则”的理解。　　（5 分）

2、**[**材料一**]**1680 年，英国资产阶级学者罗伯特　费默认为：‘真正的民主意味着把实际的政治　、经济权力割让给大众。　”

[材料二**]**列宁曾经概括了作为国家形态的民主的辩证发展过程：　　‘从专制制度到资产阶级民主；从资产阶级民主到无产阶级民主；从无产阶级民主到没有任何民主。　　’列宁还指出：‘无产阶级民主第一次为群众为劳动者服务，不再是富人的民主。　　”

[材料三**]**邓小平同志指出：　‘没有民主就没有社会主义，就没有社会主义的现代化　　,, 社会主义愈发展，民主愈发展。　”

请回答以下问题：

（1）结合上述材料，运用历史的、阶级的观点，分析评论　　‘真正的民主意味着把实际的政治、经济权力割让给大众　”。　（5 分）

（2）联系上述材料，谈谈你对社会主义民主建设的认识。　　（9 分）

（请将答案写于答题纸上）